

1500894-50.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1500894-50.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 26 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1500894-50.2022.8.26.0544 - 2022/000617

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

RAFAEL MENDES

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

RAFAEL MENDES, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, no dia 28 de março de 2022, por volta das 15h40min., na Rua Doutor Carlos Augusto de Castro, nº 200, no Bairro Jardim Tamoio, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze) porções de crack, substância derivada da cocaína, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), e 12 (doze) porções de cocaína em pó, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), consideradas drogas vez que determinam dependência física e psíquica, além de um rádio comunicador e R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia, negando-se a aplicação do privilégio constante do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei de Drogas, bem como fixando-se o regime fechado para início de cumprimento da pena.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de entendimento diverso, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mencionada pelas testemunhas em juízo, bem como operada a integral compensação com a reincidência; a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena (com fulcro nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, artigo 387, §2º, do CPP – réu preso preventivamente de 28 de março de 2022 – fls. 41/43); bem como o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 8, comprovante de depósito de fl. 70, laudo de exame químico toxicológico de fls. 71/73, que resultou positivo para cocaína e crack, as substâncias descritas na denúncia, consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas comuns, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o acusado, em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que a droga apreendida não lhe pertencia e que não estava com droga alguma. Disse que é usuário de entorpecentes e estava no local para usar crack.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

As testemunhas de acusação Luiz Ricardo Luan dos Santos e Fabio Origuela, por sua vez, em juízo, corroborando as declarações prestadas na fase policial, confirmaram como se deu a abordagem do réu, bem como a apreensão dos entorpecentes na posse dele.

Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É

de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Marinho).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, assim como a apreensão de rádio um comunicador e de R\$ 30,00, em dinheiro, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença da quantidade e variedade de drogas em via pública.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o acusado é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Ademais, é portador de maus antecedentes, possuindo uma condenação por roubo incapaz de gerar reincidência. Assim, atento aos demais critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto) estabelecendo-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, mantida a unidade do piso mínimo, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da reincidência, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Também não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal

com relação a ele, pelo que impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR RAFAEL MENDES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor das entidades assistenciais cadastradas, a rigor do disposto na Resolução nº 154/2012 do CNJ, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA